

1501040-05.2020.8.26.0272

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Helia Regina Pichotano

Comarca: Itapira

Foro: Foro de Itapira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2275286/2020 -

DEL.POL.ITAPIRA, 9793804 - DEL.POL.ITAPIRA, 2439/20/313 - DEL.POL.ITAPIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHEL JONAS PEREIRA MENDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Helia Regina Pichotano

Vistos.

0 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapira

Foro de Itapira

2ª Vara

Praça Cel. Souza Ferreira, S/Nº, Itapira-SP - cep 13970-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501040-05.2020.8.26.0272 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501040-05.2020.8.26.0272

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2275286/2020 -

DEL.POL.ITAPIRA, 9793804 - DEL.POL.ITAPIRA, 2439/20/313 - DEL.POL.ITAPIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHEL JONAS PEREIRA MENDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Helia Regina Pichotano

Vistos.

O Representante do Ministério Público denunciou MICHEL JONAS PEREIRA MENDES, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 05 de novembro de 2020, às 21h05, na avenida Antônio Marangoni, nesta cidade e comarca de Itapira/SP, o acusado guardava e trazia consigo, para fins de tráfico, drogas consistentes em 07 (sete) porções de cocaína, na forma de crack, com peso aproximado de 5,78g (cinco gramas e setenta e oito centigramas), e 10 (dez) porções de cocaína, com peso aproximado de 23,45g (vinte e três gramas e quarenta e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudos periciais de fls. 32/34 e 36/37.

Segundo a inicial, guardas municipais, em patrulhamento de rotina, avistaram o acusado, já conhecido dos meios policiais, em atitude suspeita, razão pela qual resolveram abordá-lo. Realizada abordagem, em revista pessoal, em poder do acusado foram encontradas, em um dos bolsos de sua bermuda, sete pedras de crack e uma nota de R\$ 10,00 (dez reais). Em seguida, próximo do local da abordagem, no chão, foram também localizados 10 pinos de cocaína.

O acusado foi notificado (fls. 77) e ofereceu defesa prévia (fls. 85/87).

A denúncia foi recebida aos 12 de novembro de 2021 (fls. 94/95).

Citação do acusado às fls. 101.

Em audiência (fls. 116/117), foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o acusado, ocasião em que a instrução processual foi encerrada e o Promotor de Justiça apresentou alegações finais orais, enquanto a Defesa requereu prazo para apresentação de alegações escritas.

O Representante do Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva e a condenação do acusado, por entender suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas.

A Defesa postulou a absolvição do acusado com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente, pugnou pela desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.

Este é, em síntese, o relatório.
Passo à decisão.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada no auto de exibição e apreensão de fls. 08 e nos laudos de exame químico-toxicológicos de fls. 32/34 e 36/37, os quais apontaram o caráter entorpecente das drogas apreendidas, conhecidas por cocaína, além da prova oral produzida.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

Vejamos.

O guarda municipal Alessandro Ricardo Toledo Machado disse que, no dia dos fatos, em patrulhamento de rotina no Barão, deparou-se com o réu, ocasião em que o abordou. Em revista pessoal, no bolso de sua bermuda, encontrou sete pedras de crack e R\$ 10,00. Indagado sobre a droga, MICHEL alegou que era para uso pessoal. Como só havia o réu na rua, realizou buscas nas proximidades e, no caminho entre a calçada e a grama, localizou mais dez pinos de cocaína, cuja propriedade o réu

negou. Declarou que já conhecia o réu dos meios policiais pelo mesmo crime aqui tratado. Não sabe se o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas.

O guarda municipal Luis Guilherme Massari corroborou integralmente o depoimento de seu colega de farda. Disse que, em patrulhamento de rotina no Barão, avistou o acusado em uma avenida se desfazendo de algo. Como o réu já era conhecido dos meios policiais, resolveu abordá-lo. Em revista pessoa, no bolso dele, localizou sete pedras de crack e, na calçada em que ele caminhava, dez porções de cocaína. Indagado, o réu alegou que as porções que trazia consigo eram para consumo próprio e que as demais não lhe pertenciam. Esclareceu que as porções de cocaína estavam dispostas no chão, como se tivessem sido jogadas, a aproximadamente dois metros do local da abordagem. Somente o réu se encontrava na via pública no momento da ocorrência.

Interrogado, Michel Jonas Pereira Mendes negou a prática do tráfico. Disse que, no dia dos fatos, havia recebido R\$ 100,00 por um serviço prestado e então foi comprar porções de crack para seu consumo. Como devia R\$ 20,00 para o traficante, entregou-lhe uma nota de R\$ 100,00, recebeu sete pedras de crack e ficou com uma nota de R\$ 10,00 de troco. Em seguida, retornou para sua casa, mas foi abordado pelos guardas municipais. Antes de ser revistado, informou a um dos agentes que estava com as porções de crack no seu bolso. Não tem conhecimento das porções de cocaína que os guardas encontraram nas proximidades. Declarou já ter sido preso e processado anteriormente por tráfico de droga. Atualmente, conseguiu abandonar o vício e está trabalhando. Disse que outra pessoa também foi abordada pelos guardas, mas foi liberada em seguida. Conhecia os agentes de outras abordagens, mas nada tem contra eles.

Como se vê, as provas aqui produzidas, sob o crivo do contraditório, demonstram que o réu praticou o delito que lhe é imputado, tal como descrito na exordial.

A versão apresentada é frágil e desacompanhada de qualquer elemento seguro de prova, tendo sido contraditada pelos guardas municipais responsáveis pela ocorrência, os quais detalharam o momento em que avistaram o réu em atitude suspeita, eis que se desfez de algo ao visualizar a viatura, e o encontro das porções de crack e de cocaína que o ele trazia consigo.

Consigne-se que o fato de a prova estar embasada especialmente nas suas palavras não lhe retira a credibilidade. São eles agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, suas declarações devem ser acolhidas sem reservas.

Sobre o assunto, é iterativa a jurisprudência nesse sentido:

“No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário”. (TJ/SP, Apelação nº 0001192-93.2014.8.26.0028, Relator Grassi Neto, data do julgamento 14.05.2015, 8ª Câmara de Direito Criminal).

“(....) 3. Embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido - no caso os policiais, representado o Estado Administrador/sujeito passivo do crime -, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituitosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento. 4. Nesse contexto, e com maior razão, esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que

o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. 5. Ordem denegada." (STJ HC 177.980/BA 5ª T. Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.2011 DJU 01.08.2011).

Ademais, para enfraquecer tais depoimentos, é imperioso demonstrar motivo sério e concreto, sendo insuficiente a mera alegação de parcialidade desacompanhada dos respectivos elementos de convicção.

Por outro lado, para caracterização do crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Inviável a pretendida desclassificação do delito para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, vez que o fato de o réu ser usuário não impede, por si só, o reconhecimento de traficante, quando presentes as circunstâncias acima verificadas.

Na espécie, as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, a forma de acondicionamento, o dinheiro sem origem lícita demonstrada e os consistentes depoimentos dos guardas municipais, dão a necessária certeza da prática do tráfico de entorpecentes pelo réu.

Dessa forma, insubsistentes as alegações da defesa de fragilidade das provas, porquanto bem evidenciado o crime descrito na denúncia.

Caracterizadas a autoria e a materialidade delitivas, a procedência integral da pretensão punitiva é medida que se impõe.

Passo à fixação da reprimenda.

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59, caput, do Código Penal, verifico que além de ostentar maus antecedentes (fls. 61/65), o fato de o réu ter sido abordado em poder de cocaína, na forma original e na forma de crack, droga de elevado potencial lesivo à saúde humana, é circunstância que merece maior rigor do aplicador da lei penal, razão pela qual fixo sua pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência (fls. 61/65), no caso, específica, elevo a reprimenda em mais 1/3, somando 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Na terceira e derradeira fase, deixo de aplicar a redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, vez que a reincidência obsta a aplicação da benesse.

Ante a inexistência de outras circunstâncias modificadoras aplicáveis ao fato, torno a pena acima definitiva.

O réu cumprirá a pena inicialmente em regime fechado, em razão da reincidência, nos termos do artigo 33 do Código Penal, e por compatível com a gravidade do crime praticado.

Não faz ele jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem ao sursis, por expressa vedação legal.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR MICHEL JONAS PEREIRA MENDES, qualificado nos autos, RG nº 44.577.630/SP, à pena de 07 (sete)

anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Deixo de decretar a prisão do réu, por ausentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, e por ter respondido ao presente feito em liberdade.

Arbitro os honorários advocatícios ao Defensor Dativo do réu, nos termos do Convênio DPE/OAB (item 301), expedindo-se a respectiva certidão de honorários.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se mandado de prisão e, oportunamente, guia de recolhimento.

Por último, condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observando-se ser ele beneficiário da assistência judiciária.

P. I. C.

Itapira, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA